

ДОГОВОР

г. Екатеринбург

«27» июня 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Издательские решения» (ИНН: 6670408100, ОГРН: 1136670018770), именуемое далее также **Администрация Сайта**, в лице директора Чирковой Оксаны Алексеевны, действующего на основании Устава и

Костючок Валентина Францевна

именуемый далее также **Правообладатель**, паспорт , **электронная почта Правообладателя**, под которой зарегистрирован на **Сайте**: v.francivna@gmail.com заключили настоящий договор о нижеследующем:

Пreamбула

Настоящий документ является офертой Общества с ограниченной ответственностью «Издательские решения» (ИНН: 6670408100, ОГРН: 1136670018770), именуемого далее также Администрация Сайта, о заключении соглашения об использовании сервиса Ridero на изложенных ниже условиях. Оферта адресована дееспособным физическим лицам. Лицо, акцептовавшее оферту и соответствующее изложенным требованиям, именуется далее также Правообладателем, при этом Администрация Сайта и Правообладатель совместно именуются Сторонами, а заключённое между ними соглашение — Соглашением. Соглашение считается заключённым и приобретает силу договора присоединения с момента совершения Правообладателем действий, предусмотренных разделом 2 настоящего Соглашения.

Термины и определения

Администрация сайта - Общество с ограниченной ответственностью «Издательские решения» и его подразделения.

Дата подписания Соглашения - дата, когда Правообладатель совершает акцепт оферты любым из способов, указанных в настоящем Соглашении.

Сайт - страница в сети Интернет, расположенная по адресу: <https://ridero.ru/>

Правообладатель - лицо, обладающее исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности (литературное произведение), либо иными правами, наделяющими лицо правом пользоваться литературным произведением, прошедшее процедуру регистрации и авторизации на Сайте и совершившее акцепт настоящей оферты.

Соглашение - настоящий документ, в том числе Правила оказания платных услуг, и иные документы, включенные в настоящее Соглашение путем отсылки и являющиеся его неотъемлемой частью.

Ridero - сервис для подготовки книги к публикации.

Услуги - Платные и бесплатные услуги, предоставляемые Администрацией сайта на условиях Соглашения Правообладателю.

Платные услуги - Возмездные услуги, предоставляемые Администрацией сайта посредством Сайта.

Бесплатные услуги - услуги и возможности, предоставляемые Администрацией сайта посредством Сайта, не требующие оплаты со стороны Правообладателя. Услуги, прямо не названные на Сайте платными, предоставляются безвозмездно и признаются бесплатными услугами.

Кабинет автора - специализированный раздел на Сайте, защищенный специальными средствами защиты, представляющий собой систему (программное обеспечение), позволяющую Правообладателю осуществлять пользование сервисом Ridero (программой для ЭВМ «Ридеро»).

Модерация - просмотр Администрацией сайта планируемых к публикации литературных произведений на предмет соответствия их действующему законодательству РФ.

1. Предмет соглашения

1.1. По настоящему Соглашению Администрация Сайта обязуется предоставить Правообладателю право использования программы для ЭВМ «Ридеро», именуемой далее также Программа и Сайт, на территории всех стран мира на условиях безвозмездной и возмездной неисключительной лицензии на срок не менее 1 и не более 365 дней, истекающий в последнее число календарного года регистрации на Сайте, без обязанности Правообладателя предоставлять отчёты. Если не менее чем за 30 дней до истечения лицензионного срока ни одна из Сторон не заявит о своём желании прекратить его действие, лицензионный срок продлевается на срок, определяемый в соответствии с настоящим пунктом.

1.1.1. Безвозмездное право использования Программы включает в себя возможность создания учётной записи Правообладателя на Сайте и совершения посредством Программы действий по загрузке на Сайт произведений литературы, науки, искусства, редактированию таких произведений в пределах, определяемых функциональными возможностями Программы, формированию в электронном виде в формате *.epub оригинал-макетов соответствующих изданий, преобразованию таких оригинал-макетов в вид, пригодный для использования по прямому назначению (их получению («скачиванию») Правообладателем), удалению произведений с Сайта. Администрация Сайта может предоставить Правообладателю право совершать посредством Программы другие действия. В этом случае возможность их совершения обозначается явным образом средствами интерфейса Программы.

1.1.2. Возмездное право использования Программы включает в себя следующие возможности: возможность Правообладателя получить («скачать») оригинал-макет созданной им книги в одном из форматов, в соответствии с правилами оказания услуг, указанных на странице <https://ridero.ru/prices.html>, плата за каждый факт такого получения указана в текстах правил на странице <https://ridero.ru/prices.html>; возможность Правообладателя направить на публикацию через Сервис более 500 наименований произведений (книг) от лица одного Пользователя (физического и/или юридического лица) вне зависимости от количества пользовательских аккаунтов, зарегистрированным таким Пользователем, стоимость размещения через Сервис 501 и каждого последующего произведения (книги) составляет 500 (пятьсот) рублей за одно произведение.

1.2. Администрация Сайта обязуется по поручению Правообладателя, за вознаграждение, от своего имени, но за счёт Правообладателя заключать следующие договоры:

1.2.1. договор возмездного оказания услуг (со стороны заказчика), по которому исполнитель по заданию заказчика обязуется оказать услуги по печати книг, количество которых указывается в поручении Правообладателя;

1.2.2. договор комиссии (со стороны комитента), по которому комиссионер принимает на себя обязанность по реализации книг от своего имени, но за счёт комитента; а также договор возмездного оказания услуг (со стороны заказчика), по которому исполнитель по заданию заказчика обязуется оказывать услуги по печати книг, количество которых определяется количеством заявок на её приобретение, поступивших комиссионеру по указанному договору комиссии;

1.2.3. лицензионный договор (со стороны лицензиара), по которому лицензиар предоставляет лицензиату (магазину-партнеру) право использования произведения, составленного книгу, на территории всех стран мира на условиях возмездной неисключительной лицензии в течение всего срока действия авторского права, и на условиях, сообщённых Правообладателем, следующими способами:

(1) воспроизведение путём записи в память ЭВМ в целях размещения на сайтах, доступных в сети «Интернет», для коммерческого использования;

(2) воспроизведение в электронной, оптической, и иной машиночитаемой форме;

(3) распространение экземпляров произведений на материальных носителях путем их продажи или иного отчуждения;

(4) сдача в прокат;

(5) включение в сборник;

(6) рецензирование, оформление произведений, без изменения текста;

(7) доведение до всеобщего сведения посредством возмездного оказания клиентам лицензиата услуг по предоставлению доступа к произведению и совершения такими клиентами на соответствующих сайтах в сети «Интернет» либо с помощью программы для ЭВМ действий, определённых лицензиатом. При этом такой доступ к произведению считается предоставленным с момента активации клиентом лицензиата ссылки в целях копирования произведения (начала первого скачивания произведения) или с момента истечения 30 календарных дней после даты создания лицензиатом ссылки по заявке клиента лицензиата в целях предоставления ему доступа к произведению и отправки соответствующего уведомления на электронный адрес клиента, указанный при регистрации на соответствующем сайте;

(8) доведение до всеобщего сведения посредством размещения произведения (обложки книги и до 25 % произведения) в открытом доступе с целью его рекламы и анонсирования. Кроме того, по такому договору лицензиату предоставляется право без согласия лицензиара передавать указанную неисключительную лицензию полностью или в части третьим лицам по сублицензионным договорам, а также осуществлять указанные права посредством привлечения агентов и иных третьих лиц, действующих от имени и за счёт лицензиата либо от своего имени и за счёт лицензиата.

1.2.4. иные договоры, существенные условия которых определены Сторонами.

1.3. В случае если для исполнения поручения, указанного в пункте 1.2 Соглашения, требуется совершение иных сделок (в частности, приёмка и передача напечатанных книг), Администрация Сайта обязуется совершать такие сделки от своего имени, но за счёт Правообладателя.

1.4. Поручения, указанные в пункте 1.2 настоящего Соглашения, Правообладатель даёт посредством использования соответствующих функциональных возможностей Сайта. В таком поручении указываются существенные условия заключаемых сделок, в частности, книга (её наименование, составляющее или составляющие её произведения).

1.5. Во избежание разногласий, Стороны отдельно согласовали: Администрация сайта действует в соответствии с положениями пункта 1.2 настоящего Соглашения не иначе как с момента принятия предложения Правообладателя распространить указанные условия на конкретное произведение.

1.6. Для выполнения поручений, перечисленных в пунктах 1.2.1.-1.2.4, и только в указанных целях, Правообладатель безвозмездно предоставляет Администрации Сайта право на использование Произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии). Правообладатель предоставляет Администрации сайта право на использование Произведения (его частей) в момент осуществления соответствующего поручения, на условиях, в любой форме и любым не противоречащим закону способом, на территории всего мира в течение срока действия исключительных прав на Произведение.

1.6.1. Правообладатель предоставляет Администрации сайта право использовать Произведения на условиях простой (неисключительной) лицензии, в целях выполнения поручений, перечисленных в пунктах 1.2.1.-1.2.4, всеми способами разрешенными Правообладателем законодательством Российской Федерации (ст. 1270 ГК РФ), в том числе, но не ограничиваясь:

- Воспроизведение Произведений, то есть изготовление экземпляров произведений в любой материальной форме в неограниченном объеме.

- Распространение Произведений путем продажи или иного отчуждения оригинала или экземпляров любым способом и в неограниченном объеме.

- Публичный показ Произведений, любая демонстрация оригинала или экземпляра Произведений любым способом и в неограниченном объеме.

- Перевод Произведений на любые языки, или другая переработка Произведений в неограниченном объеме, внесение изменения в название и содержание Произведений.

- Доведение Произведений до всеобщего сведения.
- Опубликование Произведений под фирменным наименованием, товарным знаком.
- иными способами, предусмотренными статьей 1270 ГК РФ.

1.6.2. Правообладатель вправе в любой момент отозвать поручения, указанные в пункте 1.2 настоящего Соглашения, путём использования функциональных возможностей Сайта. Поручение считается отозванным с момента истечения месяца со дня его отзыва. Поручения могут быть отозваны только на будущее время.

1.7. Администрация Сайта обязуется выплачивать все суммы, полученные по сделкам и причитающиеся Правобладателю за использование произведения, реализацию книги по договорам, заключённым Администрацией Сайта по поручению Правобладателя в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения, а также осуществлять уплату НДФЛ, согласно действующему законодательству РФ.

1.8. Стороны согласны с тем, что никакие положения настоящего Соглашения не лишают Администрацию Сайта права вносить какие бы то ни было изменения в Программу, а также с тем, что условия настоящего Соглашения равным образом распространяются на программу ЭВМ, получившуюся в результате внесения в Программу каких-либо изменений.

1.9. Правобладатель признает и соглашается с тем, что настоящий договор является гражданско-правовым лицензионным договором, а также с тем, что данный договор ни при каких обстоятельствах не может быть истолкован и переqualифицирован в трудовой договор. Стороны не состоят в трудовых отношениях, и Правобладатель не вправе требовать от Администрации сайта исполнения обязанностей и соблюдения гарантий согласно трудовому законодательству.

2. Порядок заключения и срок действия Соглашения

2.1. Настоящее Соглашение заключается между Администрацией сайта и Правобладателем в форме договора присоединения (ст. 428 Гражданского кодекса РФ). Действующая редакция Соглашения располагается в сети Интернет по адресу: <https://ridero.ru/>, каждый Правобладатель имеет возможность ознакомиться с действующей редакцией Соглашения в любой момент времени.

2.2. Акцептом условий настоящего Соглашения является совершение Правобладателем следующих действий, вместе или по отдельности:

- выполнение регистрационных действий на Сайте, формирование авторизационных данных;
- идентификация путём введения уникального кода, направленного Администрацией сайта посредством СМС-сообщения;
- совершение иных конклюдентных действий, указанных Администрацией сайта, свидетельствующих о согласии с настоящим Соглашением.

2.3. Акцепт условий настоящего Соглашения означает полное и безоговорочное принятие Правобладателем всех условий настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносильно заключению двухстороннего письменного соглашения.

2.4. Срок для акцепта условий Соглашения не ограничен.

2.5. Лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, обязаны предоставить Администрации сайта данные о своем статусе нерезидента РФ. Без предоставления соответствующих данных, при акцепте оферты Правобладатель подтверждает, что является резидентом РФ.

2.6. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются условия оказания платных услуг Администрацией сайта. Отношения сторон регулируются правилами оказания каждой конкретной услуги, правила доступны для ознакомления по адресу: ridero.ru/prices.html.

3. Изменение и прекращение Соглашения, прекращение пользования сервисом Ridero.

3.1. В соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, Стороны договорились, что Администрация сайта вправе вносить изменения и дополнения в Соглашение. Администрация сайта направляет Правобладателю оферту путем размещения новой редакции в сети Интернет на странице <https://ridero.ru/> и/или посредством уведомления по электронной почте, уведомлением на Сайте, или другими способами по усмотрению Администрации сайта, новая редакция Соглашения также сообщается при использовании соответствующих услуг. Правобладатель понимает и соглашается с тем, что использование Сайта после изменения Соглашения рассматривается Администрацией сайта как принятие этих условий.

3.2. В соответствии с пунктами 2, 3 статьи 438 ГК РФ, в случае неполучения Администрацией сайта письменного уведомления Правобладателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Соглашения в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента опубликования новой редакции Соглашения, а равно совершения Правобладателем любых операций с использованием сервиса Ridero по истечении указанного срока, Правобладатель считается совершившим акцепт оферты Администрации сайта о внесении изменений в настоящее Соглашение.

3.3. Отказ от исполнения настоящего Соглашения, расторжение настоящего Соглашения, прекращение действия настоящего Соглашения по иным причинам влечет прекращение использования сервиса Ridero.

3.4. В случае технической невозможности выполнить оказание услуг по Соглашению, а также в иных случаях по своему усмотрению, Администрация сайта вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения путем направления Правобладателю соответствующего уведомления по электронной почте, указанной Правобладателем при регистрации. В таком случае Соглашение считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней после отправления соответствующего уведомления.

4. Авторские права и оплата

4.1. Все права на интеллектуальную собственность Правобладателя остаются у Правобладателя. В случае если для исполнения настоящего Соглашения необходимо предоставление каких-либо прав, об этом прямо упомянуто в Соглашении.

4.2. Правобладатель вправе в любой момент отозвать поручения, указанные в пункте 1.2 настоящего Соглашения, путём использования функциональных возможностей Сайта. Поручение считается отозванным с момента истечения месяца со дня его отзыва. Поручения могут быть отозваны только на будущее время.

4.3. Размер оплаты за реализованный экземпляр книги устанавливается Правобладателем в момент публикации книги посредством использования соответствующих функциональных возможностей Сайта. Стоимость книги в соответствующих магазинах-партнерах и в магазине Ridero формируется и рассчитывается автоматически и может меняться Администрацией сайта в одностороннем порядке без обязательного уведомления Правобладателя.

За реализацию книги Правобладателю причитается сумма оплаты, указанная им в момент публикации книги, если другим соглашением не установлено иное, после удержания предусмотренных действующим законодательством налогов. Сумма полученная Администрацией Сайта от соответствующих контрагентов («магазинов»), или напрямую от покупателей книг в Ridero, и оставшаяся после удержания предусмотренных действующим законодательством налогов, в том числе налога на добавленную стоимость, а также после выплаты Правобладателю оплаты в указанном им размере, является вознаграждением Администрации Сайта. Администрация сайта рассчитывает размер подлежащих уплате налогов и комиссий для физических лиц в автоматическом режиме и не отображает их в статистике выплат для удобства Правобладателей, налоги и сборы уплачиваются Администрацией в установленные законом сроки, при этом удерживается эта сумма непосредственно в момент расчета с Правобладателем.

4.4. Правобладатель возмещает затраты, произведённые Администрацией сайта в связи с Исполнением настоящего Соглашения, а также все затраты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, которые понесла или обязана понести Администрация Сайта в связи с выплатой оплаты Правобладателю. Администрация сайта возмещает затраты в момент передачи суммы, причитающейся Правобладателю в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Соглашения. Затраты, составляющие лицензионное вознаграждение за использование шрифтов (0,5 % от полученного из «магазина» за каждую книгу, в том числе электронную), Администрация Сайта оплачивает за Правобладателя из суммы своего вознаграждения.

4.5. Правобладатель гарантирует, что надлежащее исполнение им настоящего Соглашения не приведёт к нарушению прав третьих лиц (в том числе исключительных прав авторов соответствующих произведений), а также требований действующего законодательства РФ. В случае неисполнения этого обязательства Правобладатель обязан возместить все причинённые Администрации Сайта убытки, а сверх них заплатить штраф в размере 100 000 (ста тысяч) рублей (репутационный штраф). Данный пункт не распространяется на цитирование и заимствование с корректным указанием автора первоисточника.

5. Регистрация на сайте и учётная запись

5.1. Для получения прав использования Программы Правобладатель обязан инициировать создание учётной записи. Для этих целей он сообщает Администрации Сайта свой адрес электронной почты, а также вводит в соответствующее поле пароль. Пароль в дальнейшем используется им для входа под своей учётной записью. Правобладатель самостоятельно несет ответственность за сохранность и конфиденциальность регистрационных данных (логин и пароль). Все действия, осуществленные с использованием логина и пароля Правобладателя (представителя Правобладателя) в Личном кабинете, считаются осуществленными Правобладателем. Правобладатель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами за все действия, совершенные с использованием логина и пароля Правобладателя (представителя Правобладателя). Администрация сайта не несет ответственности за несанкционированное использование регистрационных данных Правобладателя третьими лицами.

5.2. Администрация Сайта в течение суток с момента совершения Правобладателем действий, указанных в пункте 5.1 Соглашения, отправляет на указанный им адрес электронной почты электронное письмо. В нём содержится уникальная гиперссылка со сроком действия, составляющим 36 часов. В случае если в указанный срок Программой будет зафиксировано посещение такой гиперссылки, Правобладатель считается зарегистрированным.

5.3. Учётная запись Правобладателя представляет собой систематизированную совокупность данных о Правобладателе, а также о совершённых им во время нахождения на Сайте действиях. При этом Правобладатель считается находящимся на Сайте в течение всей продолжительности сеанса работы с Программой.

5.4. Началом сеанса работы с Программой является момент авторизации Правобладателя. Для авторизации Правобладатель вводит в специальные поля логин (последовательность символов, идентифицирующая Правобладателя; таковой является адрес электронной почты) и пароль (последовательность символов, известная вводящему её лицу и неизвестная Администрации Сайта, которая сообщается Программе одновременно с сообщением логина (а для целей изменения пароля также после сообщения логина, но до окончания сеанса работы с Программой) для преобразования по специальному алгоритму в хеш, то есть в иную последовательность символов, которая не позволяет определить первоначальную последовательность символов и при этом, как правило, не совпадает с преобразованной из любой иной последовательности символов). Если хеш введённого пароля совпадает с хешем пароля, соответствующего введённому логину, то Правобладатель, введший такой логин и такой пароль на Сайте, считается аутентифицированным, а его авторизация считается совершённой.

5.5. Предоставляя персональные данные на Сайте, Правобладатель соглашается с тем, что указанные данные могут быть использованы Администрацией сайта в информационной и рекламной рассылке.

5.6. Прекращение сеанса работы с Программой осуществляется посредством:

- 5.6.1. выхода Правобладателя из-под своей учётной записи;
- 5.6.2. неосуществления пользования Программой непрерывно в течение определённого Администрацией Сайта времени.

5.7. Все действия, совершённые из-под учётной записи, считаются совершёнными Правобладателем.

5.8. Учётная запись Правобладателя подлежит удалению в случае, если после истечения срока действия настоящего Соглашения хотя бы одна из Сторон не пожелала продлевать его действие.

6. Идентификация Правобладателя

6.1. Для получения возможности пользоваться функционалом Программы в полном объёме и для дачи поручений, предусмотренных пунктами 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 Соглашения, Правобладатель должен быть предварительно идентифицирован, то есть однозначно определён как конкретное физическое лицо.

6.2. В указанных целях Правобладатель, намеренный совершить указанные действия, сообщает Администрации Сайта следующие сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства.

6.3. После сообщения Правобладателем сведений, указанных в пункте 6.2 настоящего Соглашения, Правобладателю необходимо подтвердить свою личность одним из способов, указанных на Сайте.

7. Денежные обязательства

7.1. В случае поступления денежных средств с любым назначением от Правообладателя Администрация Сайта вправе зачесть их в одностороннем порядке в счёт удовлетворения иных требований. В случае если банковский счёт, с которого денежные средства были переведены, принадлежит иному лицу, денежные средства возвращаются такому лицу платёжным поручением или почтовым переводом.

7.2. Стороны договорились о расчётах платёжными поручениями. Иное может быть установлено Соглашением. При этом банковские реквизиты Администрации Сайта сообщаются посредством Программы либо письмом на бумажном носителе, переданным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении (способ по выбору Администрации Сайта). Банковские реквизиты Правообладателя могут быть сообщены посредством Программы (в том числе при формировании первого или очередного платёжного поручения, если соответствующие возможности предоставляются Программой) или письмом на бумажном носителе, переданным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении.

7.3. Денежное обязательство по настоящему Соглашению считается исполненным с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счёт банка получателя платежа, а в случае расчётов почтовым переводом, когда это допускается Соглашением, — с момента передачи денежных средств оператору связи.

7.4. Стороны договорились, что денежные обязательства по перечислению средств, причитающихся Правообладателю по договорам, упомянутым в пункте 1.2 Соглашения исполняются Администрацией Сайта только при достижении денежными средствами, подлежащими перечислению, размера не менее 1000 (одной тысячи) рублей. Указанные обязательства исполняются в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения Администрацией Сайта соответствующих денежных средств, при получении соответствующего заявления Правообладателя, поданного с использованием электронных средств Сайта. Если денежные средства, подлежащие перечислению, составляют менее 1000 (одной тысячи) рублей, то выплаты переносятся на следующий период до того момента, пока сумма денежных средств не достигнет 1000 (одной тысячи) рублей. Все комиссии платёжных систем оплачиваются Правообладателем и удерживаются из суммы, подлежащей перечислению.

7.5. Администрация Сайта исполняет свои обязательства по пункту 7.4 Соглашения, а также обязанности налогового агента в части уплаты НДФЛ, при условии, что Правообладатель сообщил о себе с помощью функциональных возможностей Программы следующие сведения:

7.5.1. фамилию, имя, отчество, адрес регистрации по месту жительства, паспортные данные, дату и место рождения, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН) или факт его отсутствия - для исполнения обязанностей налогового агента;

7.5.2. реквизиты банковского счёта - для перечисления вознаграждения.

8. Электронная подпись

8.1. Простой электронной подписью Администрации сайта является её логин, подтверждённый хешем пароля учётной записи Администрации Сайта. Для целей настоящего Соглашения все электронные документы и информация, передаваемые Правообладателю посредством Программы (за исключением сообщений от иных пользователей Сайта), считаются подписанными такой простой электронной подписью.

8.2. Электронной подписью Правообладателя является адрес электронной почты Правообладателя (логин), подтверждённый хешем пароля его учётной записи.

8.3. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, признаётся электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случаев, когда в настоящем Соглашении или ином соглашении Сторон прямо указывается на необходимость получения (передачи) такого документа на бумажном носителе.

8.4. Электронная подпись, которой подписана информация в электронной форме, подлинна, если другой Стороне не поступали сведения об утрате ключа электронной подписи и (или) доступа к ящику электронной почты, а применительно к электронной подписи Правообладателя — при условии его идентификации. Если от Правообладателя поступило сообщение на бумажном носителе об утрате ключа электронной подписи и (или) доступа к ящику электронной почты, то электронная подпись считается не подлинной с момента получения такого сообщения. С момента идентификации Правообладателя его электронная подпись считается подлинной, в том числе применительно к действиям, совершённым с момента регистрации на Сайте, но до момента заключения настоящего Соглашения.

8.5. Для определения подлинности электронной подписи, которой подписана информация в электронной форме, Администрация сайта вправе после совершения Правообладателем действия, влекущего или способного повлечь юридические последствия, потребовать подтверждения факта совершения этих действий Правообладателем. Способ подтверждения Администрации Сайта выбирает на своё усмотрение.

8.6. Каждая из Сторон обязана соблюдать конфиденциальность ключа простой электронной подписи. (Ключом простой электронной подписи Правообладателя является пароль для входа на Сайт под учётной записью Правообладателя.)

8.7. Юридически значимые действия, совершённые Правообладателем на Сайте с использованием своего логина и пароля (в том числе согласие с предложением Администрации Сайта изменить Соглашение, дача поручений Администрации Сайта в соответствии с пунктом 1.2 Соглашения и так далее), считаются совершёнными им лично.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Соглашение считается заключённым с момента создания учётной записи Правообладателя на Сайте, а по обязательствам Сторон, вытекающим из пункта 1.2 Соглашения — с момента идентификации Правообладателя.

9.2. Срок действия Соглашения совпадает со сроком, на который Правообладателю предоставлено право использования Программы (пункт 1.1 Соглашения).

9.3. Правообладатель, а равно лицо, зарегистрировавшееся на Сайте, но не заключившее Соглашение, самостоятельно несёт ответственность, в том числе в случае нарушения интеллектуальных прав третьих лиц, за все действия, совершённые им на Сайте, за любую информацию, которую размещает на Сайте, публикует, или сообщает другим Пользователям, а также за любые взаимодействия с другими Пользователями.

9.4. Правообладатель несет ответственность за свои действия в связи с созданием, размещением и публикацией информации на Сайте или средствами Сайта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Нарушение настоящего соглашения и действующего законодательства РФ влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность.

9.5. Администрация Сайта не несет ответственность за нарушение Правообладателем настоящего Соглашения и действующего законодательства РФ и оставляет за собой право по собственному усмотрению либо в случае получения жалобы от посетителей Сайта о нарушении Правообладателем действующего законодательства РФ снимать произведение с публикации, а также блокировать или удалять публикуемую Правообладателем информацию. Администрация Сайта не несет ответственности за возможные негативные последствия принятых мер для Правообладателя и (или) третьих лиц.

Руководствуясь положениями статьи 1253.1 ГК РФ, Администрация сайта не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения Правообладателем материалов на Сайте.

Правообладатель обязуется самостоятельно разрешать претензии и судебные споры с третьими лицами в связи с нарушением их интеллектуальных прав, для чего предоставляет право Администрации сайта в случае получения претензии переадресовать данную претензию Правообладателю, а также сообщить заявителю, направившему претензию, сведения о Правообладателе, достаточные для обращения заявителя в суд, а именно: фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства, ИНН, другие данные необходимые для подачи заявления для рассмотрения спора в судебном порядке.

9.6. Правообладатель обязуется не давать поручения в отношении произведений (книг), если по действующему законодательству Российской Федерации их производство, хранение и (или) реализация запрещена, в том числе в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Несоблюдение этого обязательства влечёт наложение на Правообладателя штрафа в размере 100 000 (ста тысяч) рублей, взыскиваемых сверх понесённых Администрацией Сайта убытков. Правообладатель соглашается с тем, что, размещая информацию рекламного характера, Правообладатель обязуется соблюдать требования законодательства РФ о рекламе, а также несет ответственность за такую рекламную информацию, и её дальнейшее распространение в полном объеме. В случае если рекламируемая деятельность подлежит лицензированию, а рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации и/или декларированию, такие действия осуществляются Правообладателем.

9.7. Администрация Сайта предоставляет Правообладателю отчёты на основании отчётов, полученных от третьих лиц, с которыми, по поручению Правообладателя, и заключён договор, в течение месяца с момента получения таких отчётов. Отчёты предоставляются посредством функциональных возможностей Программы по требованию Правообладателя.

9.8. При распространении Правообладателем печатной версии книги в магазинах, и в случае дальнейшего отказа Правообладателя от услуги распространения книги или расторжении договора, допускается наличие напечатанных, но не проданных экземпляров книг на складах магазинов. В этом случае, согласно статье 1272 Гражданского кодекса Российской Федерации, Администрация Сайта не производит действий по снятию с продажи и изъятию из магазинов экземпляров книги, тираж которой был передан для реализации или был подготовлен Администрацией Сайта для передачи. Такие экземпляры подлежат дальнейшей реализации, так как были введены в гражданский оборот правомерно, с согласия Правообладателя и на согласованных сторонами условиях.

9.9. Администрация Сайта обязана хранить персональные данные Правообладателя, сообщённые им добровольно и (или) в целях исполнения настоящего Соглашения. Обработка персональных данных осуществляется согласно Политике обработки персональных данных, размещённой на сайте в сети Интернет: <https://ridero.ru/privacy/>. Политика обработки персональных данных является неотъемлемой частью настоящего соглашения.

9.10. Администрация Сайта вправе передать все права и обязанности по настоящему Соглашению третьему лицу, с уведомлением Правообладателя по электронной почте или с помощью функциональных возможностей Сайта. Правообладатель не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия Администрации Сайта.

9.11. Все споры из настоящего Соглашения подлежат рассмотрению в районном суде по месту нахождения Администрации Сайта. К исковому заявлению должны быть приложены доказательства направления другой Стороне претензии не позднее чем за 40 дней до момента обращения в суд.

9.12. В случае если действия, повлекшие невозможность использования Сайта, совершены не Администрацией Сайта, Администрация Сайта не несёт ответственности за сами такие действия и их последствия.

9.13. К отношениям Сторон применимым является законодательство Российской Федерации.

Правообладатель:

ФИО (как в паспорте):

Костючок Валентина Францевна

Дата рождения: 04.10.1960 г.

Паспорт ,

Зарегистрирован по адресу: г. Киев, ул. Котельникова 7, кв. 227.

/подпись/

Администрация Сайта:

ООО «Издательские решения»

ОГРН 1136670018770

КПП 668501001, ИНН 6670408100

Адрес для переписки: 620027, Россия, г. Екатеринбург, а/я 313.

Банковские реквизиты:

р/с: 40702810038060001199

БИК: 046577964

ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. ЕКАТЕРИНБУРГ

к/с: 30101810100000000964

/подпись/

